ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގުޑް ކޮންސިޑަރޭޝަން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޝަރުތާ އެއްގޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރައްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމިލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކަސްޓަމަރެއް ބިޑަރ ނިކުތާ ގްރޭސްގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަތަރު ލައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިކިގެންދާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގުޑް ކޮންސިޑަރޭޝަން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން [illegible] އިންވެސްޓްކުރަން [illegible] ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުފިރިކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށްދާ ގޮތާ ސާފު ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފުރަން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިސްތިހާރުގައި ދިރުވައިފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުމާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގުގެ، 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ [illegible] އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނަކަން [illegible] ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޕީރަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އޭޖަންޓު ކުރެ އަތުގައި ވިއްކާލައިދޭކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބުނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިކަމުގެ ހައްކަށް ދަރުބާރުގެ ދަރުމަދުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އިޤްރާރުވެފައިވާ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަތުލިބިގަތް ފައިސާއެއްކަމަށް މަތިން މިންގަނޑު ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން އަތުން US$ 150,000.00 ދިންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ، ޝާހިދުންގެ ނެތި ދިންކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޝާހިދުންގެ ނެތި އަދި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ މަގެއް ނެތި ހުށަހެޅުއްވުމުން ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުމުން އިޤްރާރުވެފައިވާ ބަދަލުކުރުމުން އިތުރަށް، ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ޕޭޖު ނިމުނު ހެކި އާ ދަލީލު އެއްބަސްވުމުގެ ވަޢުދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޖާލާގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާތީ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުނުކަން ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބަޔާން އިޤްރާރާއި ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން އަތް އެ ވަގުތު ލިބިފައި ނެތްކަން؛
4. އުޖާލާ ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަހަލަގާ ސިނާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނުގައި ބޭނުންވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަތުގައިވާ، ޕްރޮޕަރޓީގެ އެސެޓްޕެޓްގެ މަށްޓަށް މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ވަކިވާ ނުކުތާގެ ނުކުތާތަކަށް؛
5. ޕާޓީން ގޮތުން ބަލަދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވޯޓުދުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ހުކުމުގެ ގޮތުގައި ޙުކުމް ބަލާފައި އަމުރު ޝަރީޢަތުން އިލްތިމާސް ބަލައިގަނެ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤުރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހިޔާސް" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނެގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް ސާބިތު ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުތުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޙަވާލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، ކޮރިސްޕޮންޑް ގުރޫޕުން އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ ސީދާ ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް އާއި ކޮރިސްޕޮންޑް ގުރޫޕް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވައިވާ ވަޢުދަކަށް ބަރޯސާވެގެން ޢ.ރ. އަލީ ސަލީމް ކުރި ޢަމަލެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަތްބީޤުކުރައްވައިފައިވާ އިނގިރޭސި ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އުޞޫލު ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދިމާނުވާ ދަރަނި ދެއްކުމުގެ އަސާސީ ފަރާތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އާންމުގެ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް" މި މާނައިގައި ޤާނޫނީ ޚިލާފުގެ ބަދަލުގައި ބަދިޔާތުގެ އަސާސުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ފަރާތްތަކުގެ ދަރަނިތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، އެ ވަޢުދަކީ އާންމުގެ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅުވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި ދޭ ވަޢުދުތަކަކީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ނުވާ ވަޢުދުތަކެއް ކަމަށާއި، ވަޢުދުވީ ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އޮތީ ވަޢުދު ފުރިހަމަ ކުރުން ލާޒިމުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބަލާ، އެ ޙުކުމް ބާޠިލް ކުރުމަށް، އެއްބަސްވެ ފަނޑިޔާރުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ފަނޑިޔާރުގެ ބެންޗުގެ ނިންމުމަށް، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މީގެ ކުރިން ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިގެންދެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުދިޔާގޮތަކަށް ނުވަތަ ބަޔާން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހެދުމަށް ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދިގެ ބާޒީ ދަށްކޮށް ކިރިޔާއްކަލަމް، ކޮން އިތުރުކަމެއް، ކޮން އުސޫލަކުންކަމެއް ބަލާނަންނޫނޮސް، ފައިސާ ދައްކާކަން "ގޮތެއް ހުރިހާ ގޮތްތައް" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޮޅުން ނުދިޔާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުއާމަލާތަށް ޝަރުޠުފެދިޔަކަމެއް ނިންމަކަން ސާފުބަޔާން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤާސިމްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސްމާނާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭން ގޮތެއް ނެތްކަން، ވަޢުދު ހަމައްދާ ފަރާތުން ސާފުބަޔާން ކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްތިހާރު ފިޔަވައި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮންޓިނިއުކޮށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ތަރުކާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ފައިދާވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ބުނާ ބަހެކެވެ. އެއީ ފައިދާވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ފައިދާ ހޯއްދަވާ އަށްޗާއި ޖިންސާއާއިކަމާދު ދިނުމަށް އިލްތިޒާމުވުމުގެ ދޫދޭގައި ހިމާޔަތް ނުލިބެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ދުރުވެރިކަން ފައިދާވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކުރުވޭނެ ނުވަތަ ކޮންޓިނިއުކުރުވޭން މިންވަރަކަށް، ފައިދާ އިލްތިޒާމުވެރިން ހިމާޔަތްވެވޭގޮތަށްކަމަށްވާނެއެވެ.

10. "މިނިވަނެއްގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިވާވައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެހެން ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެވޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މުޢާމަލާތް ވެސް، މުޤާބިލުގައި ނުވާ އަދި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ބަރޯސާވުމެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވާނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުފުއްދުމުގައި އެކަމަކު ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދީނީގޮތުން ލާޒިމު ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މުޢާމަލާތް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންފަށައިފިނަމަ، އެއްފަރާތަކަށް ލާޒިމު ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުކުރުމުގެ މިންވަރަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ނުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމެވެ. ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވަނީ ފަރާތް ސާބިތު ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޖުތިހާދުގައި ކުރި އަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްލޯގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބިނާކޮށް، އެކަމުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުމަށްފަހު، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން މި ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަބްދައެކެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ގުޅުމެއް ދެމިއޮތް ޙާލަތެއްގައި ޤާނޫނީ ގުޅުމެއް ދެމިއޮތް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި، ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތާ ދިފާޢަކަށް ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވާ ދަޢުވާގައި އެކަން ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވްރިންސް އޭޑީ ދަ ސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެނީ އެއް ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭގެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ވަޢުދުތަކަށް ވީމާ، ވަޢުދުފުއްދުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް އެއްބަސްވުމެއް އަމަލުކުރުމުގައި ވީމާ، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވީމާ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުﷲ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޢާރުފުކޮށްދެމުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޙައްޤުވީ ފަރާތާ އާދެ މުޢާމަލާތް ބޭނުންކުރާ ކަންކަން ތަޢާރުފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ރިލޭޝަން) ވަޢުދަކަށް ވީމާ، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މުޢާމަލާތް ބޭނުންވާ އަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބި ގެއްލުން ނުވަތަ އިތުރު ޚަރަދު ދިމާވާނަމަ، ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތަށް ބަލައި ބާރުލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އަމަލުކުރެވުނު ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) ގައި އޭގެ ޖޯހަރުގައި ޑޮކްޓްރިން ހުރީއެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ޓޫލެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ސެކްޝަނުގައި ބައިންޑިންގ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބަޔާންވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ޢަދުލުއާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިސްޓޭޓްމަންޓުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދިމާނުވާ ތަފާތެއް އަސާސީ ގޮތަކަށް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ދަޢުވާއާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ފަސްކުރުމާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުވާ އުސޫލުތައް މި ދަޢުވާއާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވެސް؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި، (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަދަލު ލިބިދެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުވުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިގެން ކަމުގައިވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަން ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.